

中华文明通论

第十讲

中国政治文化变迁（一）

贵族、秦制与汉政

任课教师：方圆

联系方式：18851826522（微信同号）

fangyuan@shanghaitech.edu.cn

- 贵族政治的崩解与官僚体制的萌芽
- 百代都行秦政法——专制主义的基础
- 士大夫政治的诞生——文法吏与儒生

中国古代政治体制变迁示意图

早期王国		中央集权的官僚帝国——1840?			
封建贵族	文法吏	儒生	士族门阀	科举官僚	
先秦	秦 汉	两晋南北朝	唐 宋 元 明 清		
礼乐政治	法制政治	士大夫政治			
贵族体制	官僚体制	士族体制	官僚体制		

贵族政治的崩解与官僚体制的萌芽

周礼的政治精神

- 尊尊、亲亲、贤贤，此三者治天下之通义也……周之制度典礼乃道德之器械，而尊尊、亲亲、贤贤、男女有别四者之结体也。

王国维《殷周制度论》

为尊者讳，为亲者讳，为贤者讳。——《公羊传》

民生于三，事之如一。父生之，君食之，师教之。——《国语》

事亲有隐而无犯，致丧三年；事君有犯而无隐，方丧三年；事师无犯无隐，心丧三年。——《礼记》

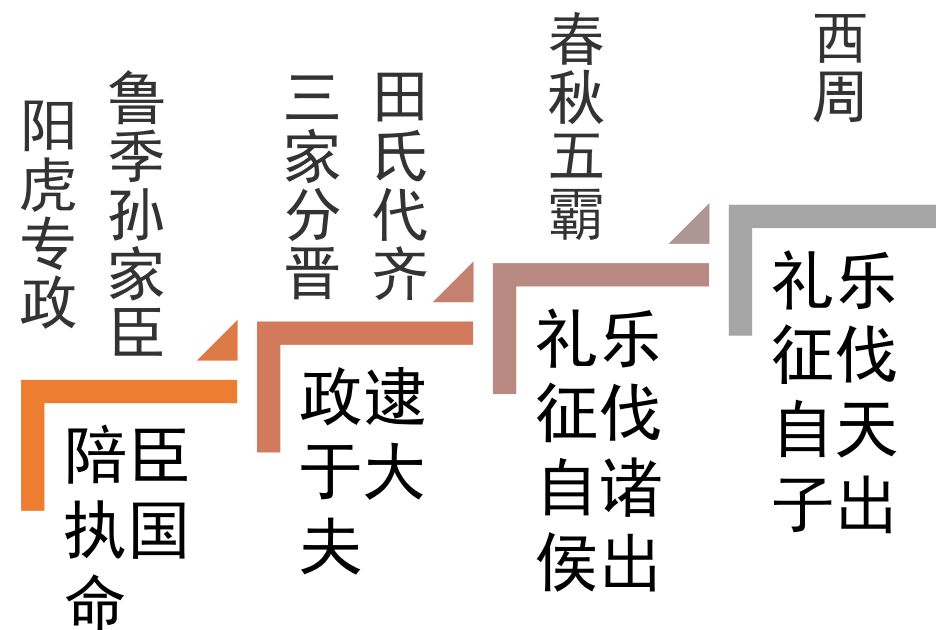
- 尊尊之礼：维护尊卑贵贱的政治等级
- 亲亲之礼：维护亲疏远近的亲缘等级
- 贤贤之礼：维护君子小人的文化等级

贵族政治的衰微

- 孔子曰：

天下有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。自诸侯出，盖十世希不失矣；自大夫出，五世希不失矣；陪臣执国命，三世希不失矣。天下有道，则政不在大夫……禄之去公室五世矣，政逮于大夫四世矣。

《论语·季氏》



权力加速转移，权力不断集中

春秋的政治改革

齐国管仲的改革

郑国子产的改革

晋国范宣子的改革

改革的主要内容

1.打破村社体系，改用乡里制度

郡、县、乡、里、什、伍

2.制定和颁布成文法

三代“议事以制”，“罪刑心定”，“刑不上大夫，礼不下庶人”

子产“铸刑书”，范宣子“铸刑鼎”，“罪刑法定”

战国变法	魏国李悝变法 赵国公仲连变法 楚国吴起变法	韩国申不害变法 齐国邹忌变法 秦国商鞅变法
主要内容	1.健全法律，强化法治。李悝“集诸国刑典，造《法经》六篇”（盗、贼、囚、捕、杂、具） 2.加强君权，强化专制。群臣听命于国君，“治不逾官，虽知弗言” 3.任贤举能，改革吏治。打破“世卿世禄”，选官不问血统，以“贤能”为标准 4. 保护小农，发展农业。李悝提出“尽地力”之教，制定“平籴法”	

井田制的瓦解与税制的普及

- 相地而衰征 齐桓公，前685年，《国语·齐语》
- 作辕田 晋惠公，前645年，《左传》僖公十五年
- 初税亩 鲁宣公，前594年，《左传》宣公十五年
- 书土田 楚国，前548年，《左传》襄公二十五年
- 作丘赋 郑国，前538年，《左传》昭公四年
- 初租禾 秦简公，前408年，《史记·六国年表》

编户齐民

商鞅变法：

- 通过户籍制、什伍制及连坐等法律，把民众纳入行政控制之下；
- 鼓励分家，创造更多纳税服役单位；
- 用免役或收孥的奖惩政策，鼓励生产；
- 创立军功爵，平民可由军功获得爵位。

封建制度的君子小人分野取消了，万民同站在一条起跑线上，凭借个人在战场上的表现缔造自己的身份地位。

“军爵塑造新社会”

官僚制度的进展

- 俸禄制

- 春秋后期出现谷禄之制。卫国以“盆”，楚国以“担”，齐魏以“锺”，燕秦以“石”。

- 文官制

- 任免制、军爵制、郎卫制、任子法等。

- 符玺制

- 公文用玺，发兵用符，出使用节。

- 考课制

- 地方官课以上计，计指计书，记其垦田、户口、税收、仓储等，课其殿最。

- 官僚组织的发展

- 将相制

- 文武官之长，楚称令尹、柱国。

- 中央官制

- 监察官：御史大夫、御史……
 - 政务官：司徒、司空、司寇、少府、工师……
 - 文化官：太史、博士……
 - 军事官：太尉、中尉、国尉……

古代官僚制度产生的基本条件：

- 中央集权和君主专制的出现
 - 直到春秋战国之际，各国在变法运动中建立起地方行政制度、考绩制度、上计制度、官吏任免制度，中央集权才逐步形成。
- 专门行政机构的发展和行政活动的部门化
 - 官僚制所要求的是“职分而民不慢，次定而序不乱”，“群臣守职，百官有长”，反对“兼官”和“越职”。
- 确立人才择优原则
 - 官僚制强调选官中的“普遍主义”，主张“官不私亲”，“量能而授官”，“无能不官，无功不赏”，官吏晋升严格按功次。
- 官僚制度的产生还必须要有社会、经济领域的广泛分化
 - 宗法血缘关系必须被打破，被统治者可以脱离血缘、地域关系的束缚
 - 独立的小农私有制出现

变法目的：中央集权的官僚帝国

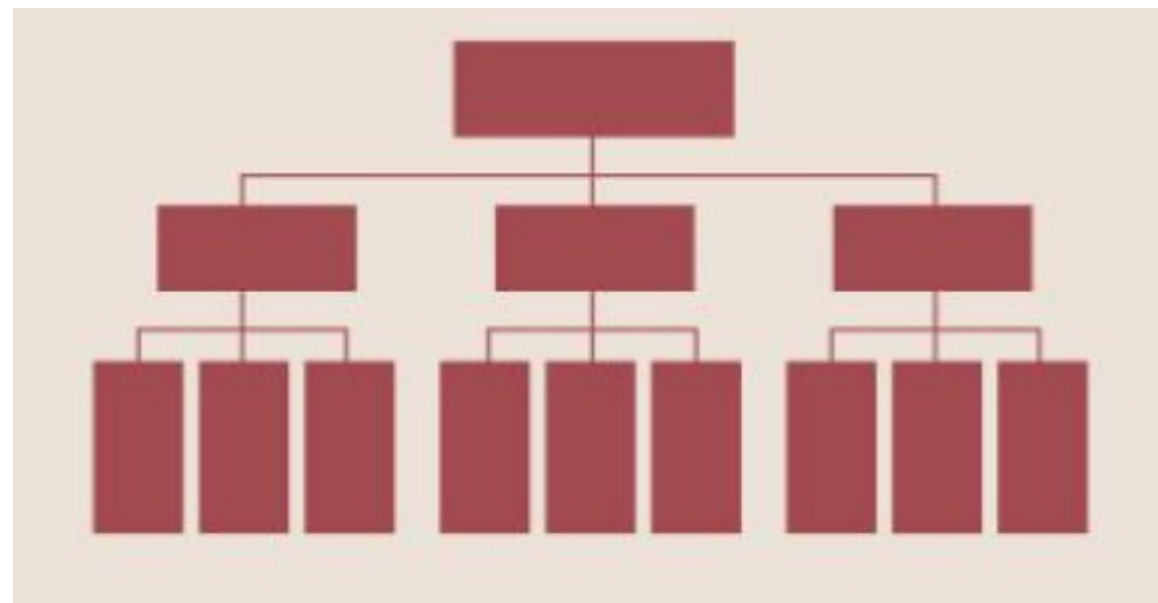
- 分封制
- 宗法制
- 贵族制



- 君主专制
- 中央集权
- 官僚政治

官僚政治

- 1、以科层架构分配权力和责任
- 2、充分依靠成文法规和文书档案
- 3、文官制度，择优任用



“古今一大变革之会”

- 战国者，古今一大变革之会也。

王夫之《读通鉴论·叙论四》

- 春秋时，犹尊礼重信，而七国则绝不言礼与信矣。
- 春秋时，犹宗周王，而七国则绝不言王矣。
- 春秋时，犹严祭祀，重聘享，而七国则无其事矣。
- 春秋时，犹论宗姓氏族，而七国则无一言及之矣。
- 春秋时，犹宴会赋诗，而七国则不闻矣。
- 春秋时，犹有赴告策书，而七国则无有矣。

顾炎武《日知录·周末风俗》

（早期法律）其为宗教的、民事的、纯粹道德的规律之混杂物而无所区别。从道德中析出法律，从法律中析出宗教，乃分明属于思想大进之后代。

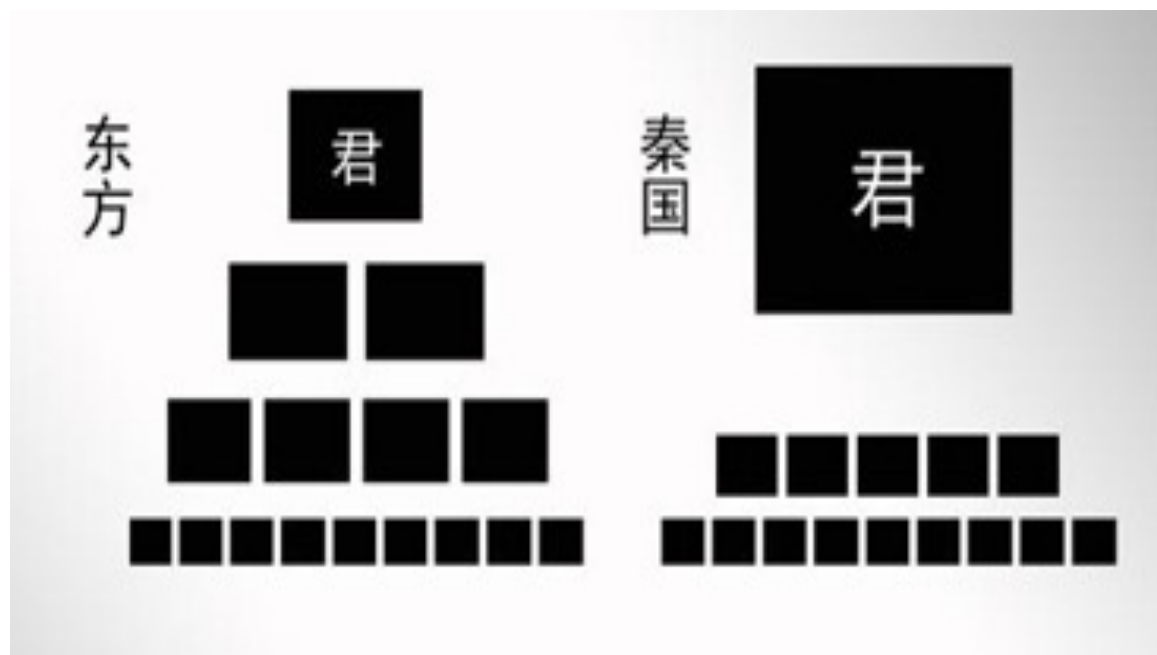
（英）梅因《古代法》

百代都行秦政法

秦文化具有浓厚的功利和实用色彩。与关东六国相比，它没有严格的宗法约束，缺乏人工的礼义雕琢，具有粗犷，剽悍乃至野蛮的西北风味。同时，它又处于狭隘闭塞的关隘之中、膏壤沃野千里而又视野狭窄，自春秋时农业生产就居于先进之列，“好稼穡，殖五谷”使其注重实际，不尚幻想，具有朴实、淳厚乃至蒙昧的民情乡俗。在行为准则和价值取向上，秦人是重农耕、讲实用、非道德、不浪漫的。

——刘文瑞《征服与反抗——略论秦王朝的区域文化冲突》

君主一万民的二元结构



墓葬 【六国】各个等级间的差距不大，卿大夫仍是强大的中间阶层
【秦国】国君与卿大夫差距巨大，卿大夫贵族已大为衰落

城市 【六国】城市中有大中小城市，国都以下逐级递减
【秦国】国都以下直接为自然村落，缺乏中小城市



**秦的集权政治具有强大的政治
控制和聚敛社会资源的能力**

何以定一？

孟子见梁襄王。出，语人曰：“望之不似人君，就之而不见所畏焉。卒然问曰：‘天下恶乎定？’吾对曰：‘定于一。’‘孰能一之？’对曰：‘不嗜杀人者能一之。’”

——《孟子·梁惠王上》



二千年来之政，秦政也。——谭嗣同

百代都行秦政法。——毛泽东



李零：三个大一统

- 制度大一统：
 - 废井田、开阡陌；废诸侯，设郡县；统一文字、法律、度量衡、车轨；以吏为师；
- 学术大一统：
 - “焚书”、“坑儒”：失败的大一统
- 宗教大一统：
 - 设立227个国家级的坛庙（祠畤），想把六国人民的信仰统一起来

始皇帝“巡狩封禅”——维护大一统的巡行

百代秦制的基础结构

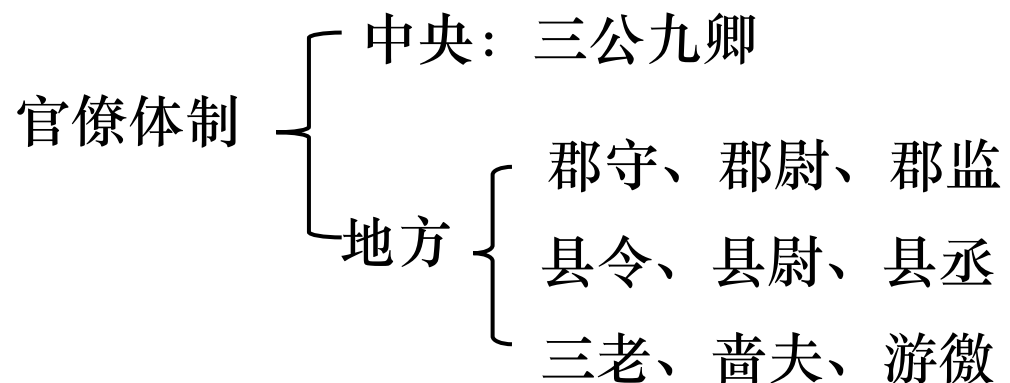
皇帝

官 僚

编户齐民

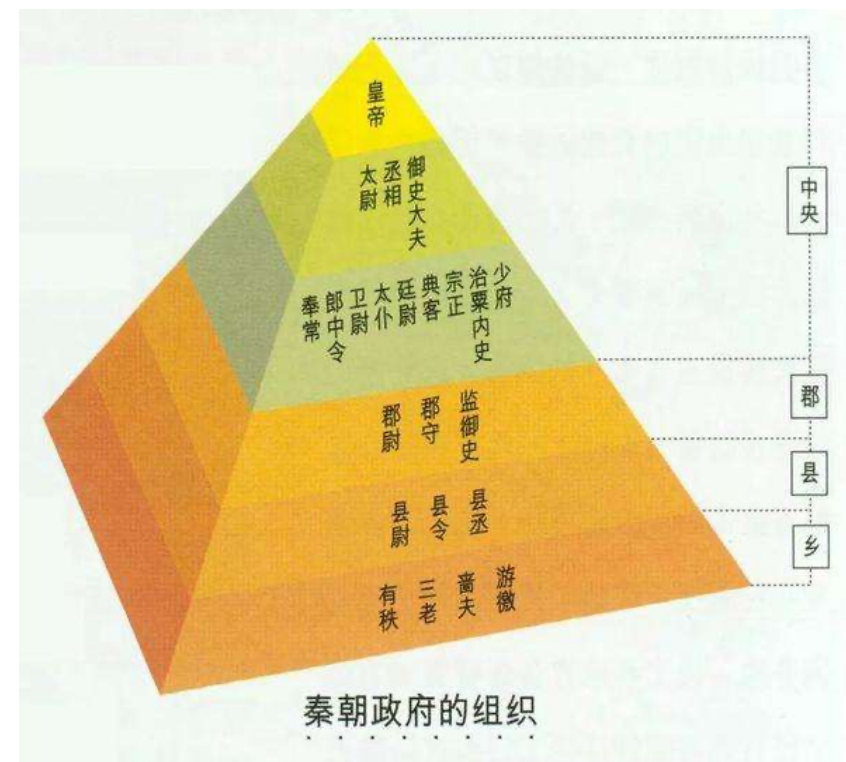
“海内为郡县，法令由一统”：大一统帝制之创建

皇帝制度：皇权至上、皇位世袭、皇帝独尊



地方行政制度：郡县制

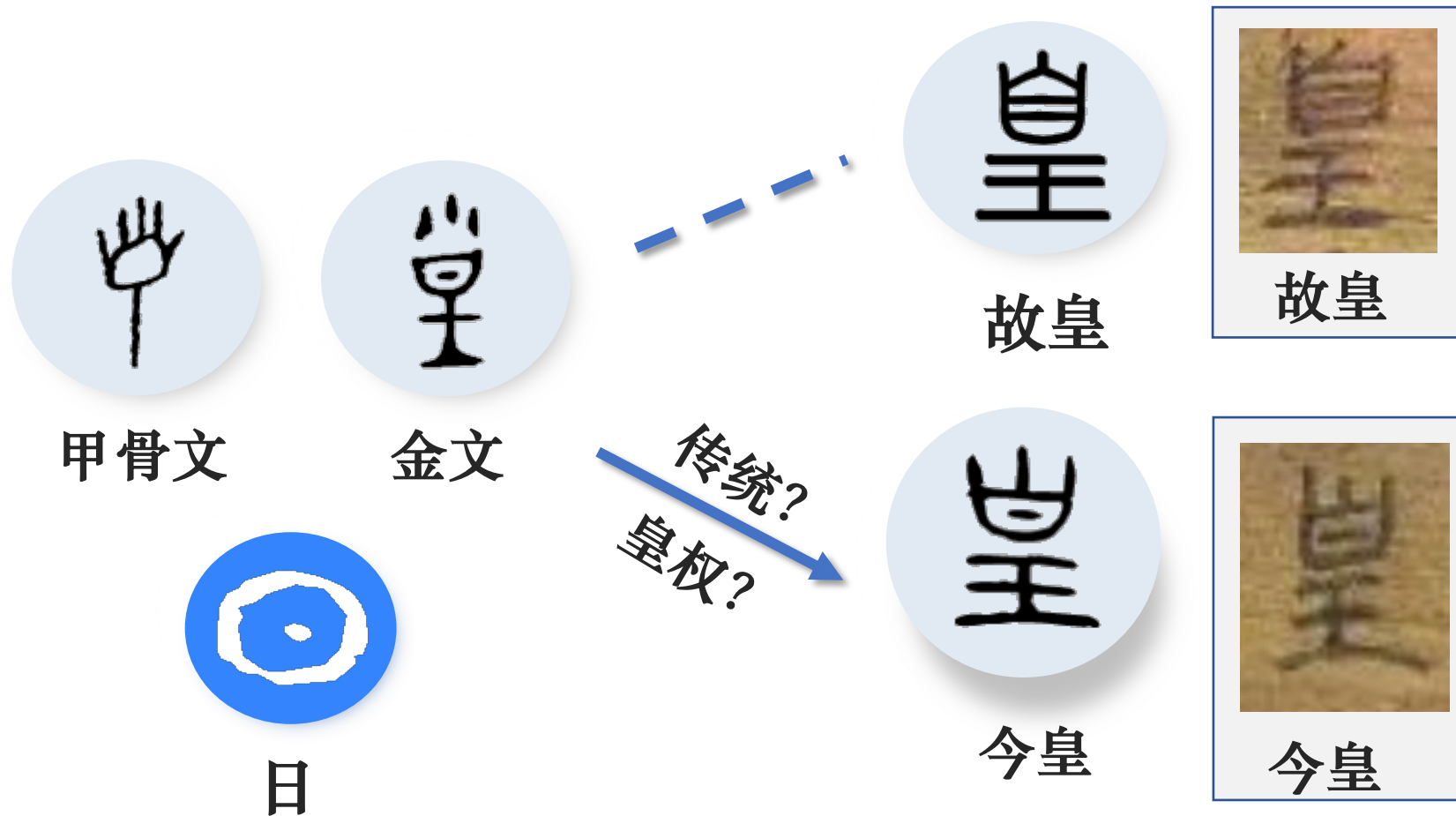
严格的户籍制度、法律制度和军事制度



1.皇帝制度

天子正号曰皇帝，自称曰朕，臣民称之曰陛下。其言曰制诏，史官记事曰上，车马衣服器械百物曰乘舆，所在曰行在所，所居曰禁中，后曰省中。印曰玺，所至曰幸，所进曰御。

——《独断》



《尚书·洪范》：“帝乃震怒，不畀洪范九畴。”

《诗经·商颂·长发》：“帝命不违背，至于汤齐。”

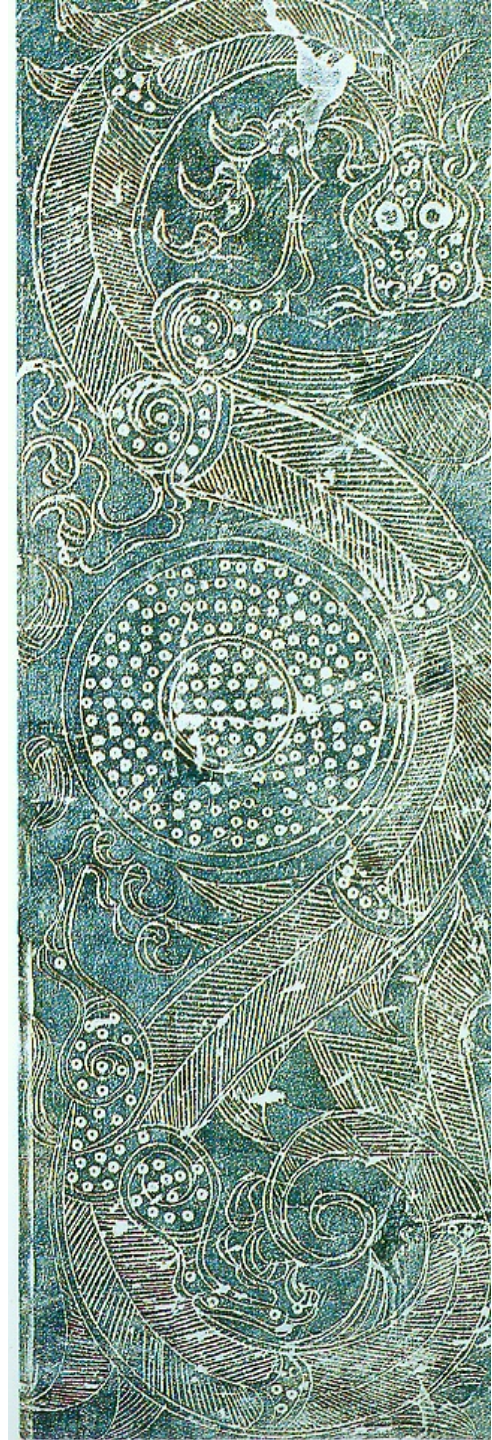
“君权神授”——五德终始说

始皇推终始五德之传，以为周得火德，秦代周，从所不胜。方今水德之始，改年始，朝贺皆自十月朔。衣服旄旌节皆尚黑。数以六为纪，符、法冠皆六寸，而舆六尺，六尺为步，乘六马。更名河为德水，以为水德之始。刚毅戾深，事皆决于法，刻削毋恩和义，然后合五德之数。与是急法，久者不赦。

——《史记·秦始皇本纪》

咸阳宫龙纹空心砖

长一米。1974年咸阳一号宫殿出土。传说秦文公曾猎得一条黑龙。其事被说成是水德象征。此砖所饰龙纹，或是这一观念的反映



2. 皇位的继承——嫡长子继承制

立子以贵不以长，立嫡以长不以贤

- 商王继承，“兄终弟及”与“父死子继”并用。后期基本确立了“父死子继”。
- 周制：嫡长子继承。
- 有司请立太子。汉文帝：博求天下贤圣有德之人，宗室昆弟贤及有德义者。有司：立嗣必子，天下大义！
- 秦汉28帝，以皇后嫡子即位者仅3人。两宋18帝，仅3人嫡出。明朝16帝，仅5人嫡出。庶长子得立者反而较多。

法定制度vs.实际制度

皇权传承时不允许“贤者为帝”，但理论上皇帝仍被假定为大圣大贤

- 儒家对“教世子必以礼乐”经常大声疾呼。
 - 太子师傅大抵任以硕学名儒
 - 太子宫官的设置有意与朝官比拟
 - 太子率更令职比光禄，太子家令职比司农、少府
 - 太子仆职比太仆，太子门大夫职比郎将
 - 太子中庶子职比侍中，太子洗马职比谒者
 - 太子庶子职比三署中郎，太子舍人比三署郎中。
- 中庶子、庶子、洗马、舍人等多以官贵子弟或名士为之，他们由于与太子的特殊关系，未来仕途是很光明的（？）。

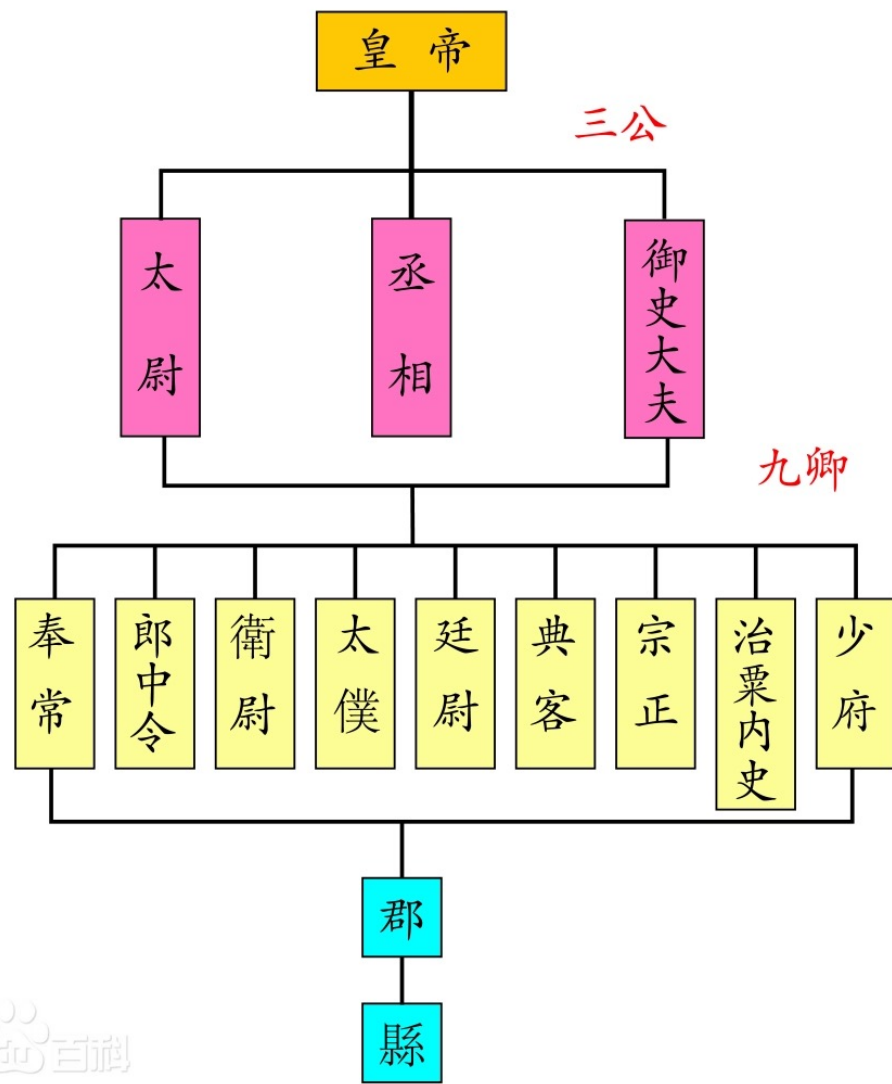
3.皇帝是编户齐民的最大役使者和剥削者



- 秦始皇帝时期“男子力耕不足粮饷，女子纺绩不足衣服，竭天下之资财以奉其政”。
- 西汉窦太后为中山王刘焉修陵，“凡征发动摇六州十八郡”。
- “汉天子即位一年而为陵，天下供赋三分之，一供宗庙，一供宾客，一充山陵”
- 西汉王朝设在各地的神祠曾达630多所；
- 成帝时皇后、太子寝园30余所，先帝宗庙则达167所
- 按每处一年祭祀25次计算，则有4175所

官僚制度

- **丞相**：左右二员，辅助皇帝处理全国政务，所谓“掌丞天子助理万机”。
- **御史大夫**：掌管图籍奏章，监察百官，所谓“掌副丞相”。
- **太尉**：掌管全国军事的最高武官，所谓“掌武事”。



实行政务、军事和监察三权分立

九卿是中央分管各主要部门事务的高级官员，“秩皆中二千石”

廷尉：“掌刑辟，有正、左右监”。

治粟内史：“掌谷货”，属官有太仓令丞等。

典客：“掌诸归义蛮夷”，属官有行人令丞等。

太仆：“掌舆马”，属官有车府令等。

少府：“掌山海池泽之税，以给供养”，属官有尚书、符节、太医等。

卫尉：“掌官门卫屯兵”，属官有公车司马令丞、卫士令丞等。

郎中令：“掌宫殿掖门户”，属官有大夫、郎、谒者。

奉常：“掌宗庙礼仪”，属官有太乐、太祝、太宰、太史、太卜、太医六令丞及博士等。

宗正：“掌亲属”，属官有都司空令丞等。

庞大的官吏队伍，是皇帝“家天下”的屏障、治天下的臂膀

- 丞相、三公等等高官待遇优厚，月俸350斛或钱6万；中二千石月钱2万；二千石月1万6千，或月俸120斛。除了俸禄之外，高级官员还常能得到巨额赏赐。东汉在腊赐时，大将军、三公钱各20万，牛肉200斤，粳米200斛。
- 汉代低级吏员的俸禄是较微薄的，往往不足以代耕，但他们可以贪污受贿、取给于民，所谓“乡官部吏，职斯禄薄，车马衣服，一出于民，廉者取足，贪者充家”。

汉宣以来，百姓赋敛，一岁为四十余万万，吏俸用其半，余二十万万，藏于都内，为禁钱。少府所领园地作务之人八十三万万，以给宫室供养诸赏赐。

——桓谭《新论》

官僚的特权：

- 六百石以上官吏，拥有免役权；
- 六百石以上官吏拥有“先请”权；
- 爵五大夫、吏六百石以上及因接近皇帝而知名的官僚，有罪皆“颂系”而不加械具；
- 六百石以上官员拥有子弟优先入学权；
- 二千石以上长官任职如满三年，便有资格任其子弟一人为郎；
- 权贵姓族子弟还能由皇帝或太子的侍从步入仕途。

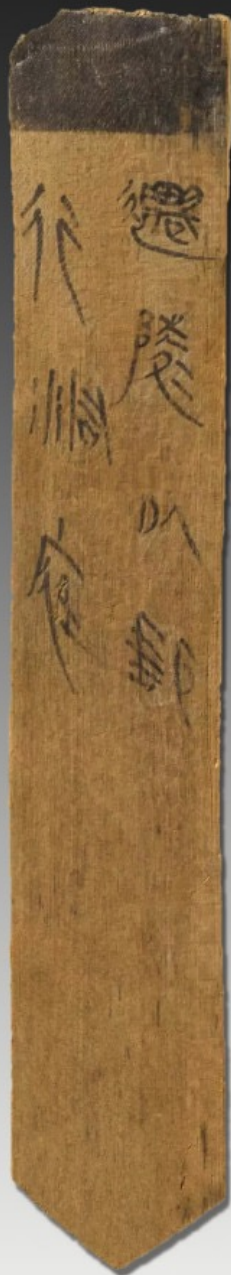
- 据统计，汉初分封的同姓王侯、功臣、外戚约150人，连家属共约1200人左右，占当时编户的0.01%。
- 西汉末异姓功臣虽有减少，但同姓王及外戚封侯者却在增加；宗室总人数约10多万，加上功臣、外戚共约12万，比汉初增加了100倍。
- 西汉末吏员自佐史至丞相12万多人，连其家属估计有100万人。二者合计占总人口的2%。
- 边兵20余万人，再加上皂隶奴仆等，有人估计其时非生产性人口大概在5%—10%左右，每两三户劳动者就要负担一个非生产性人口的消费。

郡县制度

郡出现于春秋时期，但晚于县，最初设置在边远荒僻之地，具有军事性质，两者不统属。《左传》载春秋末年赵简子誓师，有“克敌者，上大夫受县，下大夫受郡”。后来由于郡的面积过大，遂分置数县。内地则由于事繁，在县之上设郡统御之。

丞相绾等言：“诸侯初破，燕、齐、荆地远，不为置王，毋以填之。请立诸子，唯上幸许。”始皇下其议於群臣，群臣皆以为便。廷尉李斯议曰：“周文武所封子弟同姓甚众，然後属疏远，相攻击如仇讎，诸侯更相诛伐，周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统，皆为郡县，诸子功臣以公赋税重赏赐之，甚足易制。天下无异意，则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰：“天下共苦战斗不休，以有侯王。赖宗庙，天下初定，又复立国，是树兵也，而求其宁息，岂不难哉！廷尉议是。”分天下以为三十六郡……

迁陵以邮发洞庭



正

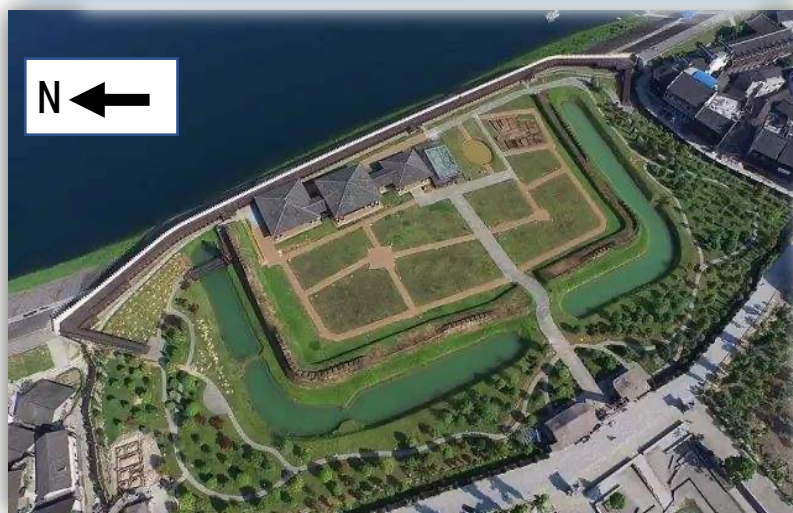
里耶古城

2002，湖南湘西龙山县
里耶镇，洞庭郡迁陵县治



里耶秦简

37000余枚，秦迁陵县
行政文书，一探秦制本原



武陵山地



里耶秦简博物馆

S256

里耶镇人民政府



里耶古城遗址

酉水



200户



僻远小县

S231

S256

	郡县制	分封制
地方建制	全国土地分为若干郡，郡下设县，作为地方行政机构。	全国土地与人民分封给宗室、功臣与亲戚、贵胄，让他们分别建立诸侯国。
地方职权	郡县长官一般只管民政，没有兵权，赋税必须上缴，一切听命于中央，向中央负责。	诸侯对封国内的民政、军政与财政有自主权，仅对王室承担一定义务。
中央管制	郡县直辖于中央。皇帝掌握最高权力，直接号令郡县，实行君主专制统治。	封国相对独立。天子被尊为“天下共主”，与诸侯的关系主要靠宗法维持。
铨选制度	郡县长官由皇帝任免，领取朝廷俸禄，是为任免制。	诸侯及卿大夫的爵禄权利世代相袭，实行世卿世禄制。

户籍制度

里下有什伍组织，五家为伍，十家为什。不论男女，出生后都要列名户籍，死后除名。户籍中有人口、年纪、土地等项内容，作为国家征发租税徭役的主要依据。迁徙时必须报官，方能转移户籍，称“更籍”。一家有罪，什伍连坐，形成对人民的严密控制。

东成户人士五夫，妻大女子沙，子小女子泽若，
子小女子伤。

——《里耶秦简·户籍簿》



法律制度

《秦律》刑罚名目繁多，见于《法律答问》的死刑就有四种：

戮（受尽耻辱再斩）

弃市（闹市处死、暴尸示众）

磔（分尸）

定杀（水溺或活埋）。

次于死刑的为肉刑和徒刑，服刑的刑徒可分为黥、劓、城旦舂、完城旦、鬼薪、白粲、隶臣、司寇数等。另外还有笞、答、迁等刑罚以及连坐、灭族等严酷规定。



法愈密，吏权愈重；死刑愈繁，贿赂愈章；涂饰以免罪罟，而天子之权，倒持于掾史。

——王夫之《读通鉴论》

军事制度

- 秦代军队可分为中央与地方两大系统
- 秦代兵源主要来自征兵，凡成年男子都要登记在册，根据国家的需要服一定的兵役，称“傅籍”。
- 秦代作战部队编列，从出土的秦始皇陵兵马俑可知，由车、步、骑三种兵种按阵法组成。



特点：寓兵于农，分兵于中央和地方，军权集中于皇帝。

- 在全国确立土地私有制

秦始皇三十一年（前216年）“使黔首自实田”，即命令土地私有者向政府呈报占有土地的数额，政府根据呈报的数额，征收田租。

- 统一文字、货币、度量衡、车轨

《史记·秦始皇本纪》二十六年，秦王初并天下，法令由一统，号曰皇帝，一法度衡石丈尺，车同轨，书同文字。



咸阳宫出土的“大良造商鞅量”

先秦之制与秦制之比较

有限君权

诸侯世袭

宗法天下

贵族集团

君主专制

郡县任免

吏治天下

官僚集团

专制主义
中央集权

汉承秦制

- 西汉继承并维护了秦始皇开创的中央集权的帝国体制。
 - 皇帝制度、中央官制和地方郡县制度
- 在继承秦制的同时，也采取了一些权宜政策。
 - 在推行郡县制的同时，还实施分封制
 - 摒弃法家有为的思想，推行黄老无为思想
 - 吸取苛政亡秦的教训，采取与民休息的政策
- “汉承秦制”有利于稳定社会，恢复经济，巩固西汉的大一统政权。

皇权相权的矛盾

- 封驳诏令，谏劝皇帝。
- 用人荐贤，任免官吏。
- 案事不请，先斩后奏。
- 领国家计簿，掌户口土地图书。
- 考课官吏。
- 审理京畿上诉案件。

六年,窦太后崩,上初即位,富于春秋,蚡以肺附为相,非痛折节以礼屈之,天下不肃。荐人或起家至二千石,权移主上。上乃曰:“**君除吏尽未?吾亦欲除吏!**”

《汉书·田蚡传》

秦汉的丞相均开府治事，其下设有诸曹分掌事务，而由丞相总揽其成。丞相府的下辖掾属，大约有三百人左右。

皇权相权的矛盾

“内朝”活跃通常意味着皇权加强。



- 内廷机构无正式名目、地位，却可能倚仗皇帝亲随之优势，凌驾于外朝之上，干预甚至取代外朝宰相职能。
- 一旦内廷机构权力膨胀，发展为政府机要部门，甚至取代外朝决策机构，帝王为驾驭制约，必然转而扶植新起的内廷机构。

《汉书·刘辅传》注引孟康曰：“中朝，内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为中朝；丞相以下至六百石为外朝也。”

士大夫政治诞生——文法吏与儒生

文吏与儒生

- 中国古代社会的皇权—官僚专制体制，创始于秦，完善于汉。
 - 秦政、汉政之间，文吏与儒生之间发生了地位、功能与素质的变化，展现了传统政治体制建立的关节。
- 文吏，或称文法之吏，是官僚体制中的行政人员；
- 儒生群体，则属于知识分子范畴



吏，治人者也。从一从史。

社会的四个层次

- 知识分子层次，技能层次，常识层次、无文化层次。
- 知识分子层次与技能层次的区分：
 - 知识分子：知识的系统创造，提供理论模式与文化价值，积极地投入实践加以检证，或以之影响、改造现实。
 - 技能活动：一种大致定型的专业化规范知识的一般应用。
- 知识分子角色须具备知识能力与知识倾向
- 技能角色，一般以政治或经济的功利目的为基本取向。
- 二种角色，对社会皆不可或缺、也不可替代。

春秋战国——知识分子与技能官吏的分化

- 知识分子群体与技能官吏的正式分化，始于春秋战国之际的私学与变法：
 - 春秋战国之际，由学在官府到学下私人，“道术将为天下裂”，产生了老子、孔子这样的思想家及其门徒，独立的知识分子群体正式形成；
 - 各国变法中发展了新型官僚体制，训练有素、专事社会管理的技能官吏群体也从贵族政治的式微中分化出来。
- 一方面日益发达的精神生产与消费，要求**多元思想体系知识分子群体**——“士”之阶层；
- 一方面日益复杂化的公共生活和统一的历史趋势，要求**新型的管理体制**——“吏”之阶层；
 - 这是上述两个群体分离对立的基础。
- 这一对立，在法家与儒家及其他各家士人的矛盾中充分反映出来，并为秦政到汉政的变迁提供了基础。

法家

- 法家也是知识分子，“著书定律为法家”
- 他们不是致力于文化本身的发展，而是提出系统的理论作为指南，致力于君主-官僚体制的创建。
 - 这一体制类似于官僚科层制，用“法”而不是以亲缘为维系，具有管理复杂社会事务的效能。
- 具有培养技能官吏与压抑知识分子方面的意义。

吏者，治人者也

- 韩非：魏王欲与官事，“读法十余简而睡卧矣”；齐王欲与会计，“俄而王已睡矣”。
- 故“吏者，民之纲本也”，“明主治吏不治民”。法家把培植技能官吏作为变法的要务
- 法家对吏员的要求是：
 - (一)选拔有实践经验者，“明主之吏，宰相必起于州部、猛将必发于卒伍”；
 - (二)据才授任，“因任以授官，循名而责实”、“试以官职、课以功伐”；
 - (三)言行一准于法，“人臣循令而从事，案法而治官”；
 - (四)严明奖惩，“赏随功、罚随罪”；
 - (五)不得法外行私，比周朋党，顾念亲友，交通权贵。
- 这种吏员具有**很高的专业知识**。
- 秦“以法为教”，为吏者须精熟法律。文吏之“文”，即指法律条例。

战国知识分子

- 在贵族政治衰微而大一统的专制尚未建立的空隙中，战国知识分子得到了长足的发展。
- 他们不仅致力于精神价值的探求、理论学说的创立，还以治国安民、改造社会为己任。因此他们积极要求入仕参政。
 - 第一，他们要求独立人格。“士贵耳，王者不贵”
 - 第二，他们坚守理想信念。“士不可不弘毅，任重而道远”
 - 第三，他们富于文化热情。“知士无思虑之变则不乐，辨士无谈说之序则不乐，察士无凌谄之事则不乐。”

士与法的矛盾

- 其一，法家从“性恶”论出发，认为君臣间是“主卖官爵，臣卖智力”的关系，既无道义，又无人格自由可言。
- 其次，认为“吏于民无爱”，“有难则用其死，安平则尽其力”，以使君主“身处佚乐之地，又致帝王之功”。表现了强烈的反人民与君主独裁思想。
- 其三，根本否定文化的生产与消费的必要。“论有迂深阔大，非用也”，“言而拂难坚确，非功也”。
- 在法家理想的官僚体制下，只能有四种人与活动：
 - 君主佚乐，吏员行法，以及农夫、战士的耕战。
- 这里，没有知识分子与文化活动的任何场所。

文法吏的秦政

- “六王毕，四海一”，始皇的铁骑征服了六国。一个大一统的中央集权的皇权官僚专制体制终得建立。
- 它以强大的武力、严密的法律与训练有素的文吏控制了全国。
- 这一体制的建立，除客观条件外，法家的理论发挥了重大作用，而儒家则很少贡献。

焚书坑儒

- 专制体制建立不久，秦统一中国后的第八年（前213年），始皇便开始了对知识分子的扫荡。
“焚书坑儒”：
 - 在李斯主持下，实行了“焚书”令
 - 次年，始皇将诸生四百六十人坑杀于咸阳之西。
- 自此，先秦儒法的对立，儒生与文吏的对立，以知识分子群体的衰颓与文吏政治的全盛而告结束。



张居正《帝鉴图说》——明神宗的教科书

秦之专制体制纯用文吏，排斥儒生

- “专任狱吏、狱吏得亲幸，博士虽七十人，特备员弗用”
- 秦之官僚体制的目的性就是专制君主的意志，君主是一个具有无限权势欲、奢侈欲的角色。
 - 秦始皇时“事无小大皆决于上”
 - 二世胡亥要“专用天下适己”，李斯献上了“辇然独行恣睢之心而莫之敢违”的“督责”之术。
- 然而小农经济的天然脆弱性，使这庞大的官僚机器必须在一个难以掌握的平衡点上运转，既保证君主贪欲又不能使剥削超过限度，否则千万小农的破产会立刻造成严重动乱。
- 文吏固然训练有素，却只具备执行功能。
- 秦二世而亡显示了单纯文吏的致命弊端，这便为汉政对知识分子的接纳提供了可能。

知识分子与汉政

- 汉统治者认识到秦式的文吏体制不可尽赖，转而从知识分子的求助。
- 陆贾与刘邦：
 - 刘邦“乃公居马上得之，安事诗书！”
 - 陆贾：“居马上得之，宁可以马上治之乎？”
 - 刘邦乃请其作文，叙“存亡之征”。
- 朝廷再次设立了博士，诏令每下则付之议论。
- 知识分子，以不同方式进入汉廷。

汉初的黄老之政与法家的重兴

抚爱
静养
其精
魂魄

- 汉初统治者中流行黄老之学，并实行了与民休息、轻刑薄赋、省事节用、选用“宽厚长者”为吏等措施。
 - 反映了汉统治者承秦之弊，在未找到更好的统治术前不敢轻举妄动，宁肯牺牲官僚机器的能力与效率，也要避免失误而已。
- “无为”之下，庞大的国家机器不能发挥其能力效率，日益增多的社会问题也无法解决。
 - 文、景二帝不得不借助刑名(文帝“好刑名黄老之术”而“景帝遵业”),武帝任用一大批酷吏、武将、利官，“其所以异于秦始皇者无几矣。”

光耀天下，
乃合大道，
复混冥冥

汉儒的改造实践

- 真正发挥作用改造了汉政的，是儒生及受儒家思想影响的那一批知识分子的理论与实践。
 - 如陆贾《新语》，贾谊之《过秦论》《治安策》，贾山《至言》，董仲舒《天人三策》《春秋繁露》等等
 - 实行仁政，尊崇儒教，与民为惠，开道求谏，礼敬贤德，实行察举，兴建太学，等等。
- 对这个以文吏为主体，绝对服从君主的体制，汉儒企图在其之上树立一个学说作为指导。

从道不从君，从义不从父，人之大行也。

——《荀子·子道》

对君臣角色的重新规范

- 君主**不应是任意扩展其权势欲、奢侈欲的独裁者**，而应是“**为天牧养元元**”的国家总体利益的代表。
 - “天下之君主为万夫之黔首(意谓作其服役者)、请赎民之命者帝”
 - “五帝官天下，三王家天下，家以传子，官以传贤，……不得其人则不居其位。”
- 庶民，在秦政下他们只是人格化的赋税与力役
 - “见万民碌碌，以为群羊聚猪，可以竿驱之”。
- **给皇权—官僚体制运作目的做一个重大改造**

方制海内，非为天子，列土封疆，非为诸侯，**皆以为民也**。……天下乃天下之天下，非一人之天下也。
《汉书·谷永传》

狂飙皇权的刹车

- 秦之“皇帝-文吏-庶民”体制，即令其上令下情的传达十分畅通，它也缺乏调节机制
 - “亡辅弼之臣，亡进谏之士，纵恣行诛，退诽谤之人，杀直谏之士”
- 汉儒要求“开道而求谏，和颜色而受之，用其言而显其身。”
 - 规谏体制要有效地调节官僚机器对“道”的偏差。
- 制度化的学校与选官途径保障儒生入仕，
 - 建太学，兴察举。
- 具有独立性、批判性与理想主义精神的**知识分子，才能承担规谏之责**，文吏则无此功能。
- 儒生除了规谏功能以外，还力图发挥文化整合的功能，希望以“教化”使君、臣、民之间建立儒教的维系，达到较为一致的认同，使社会进入“礼义积而民和亲”的境界。当然，**这必须以君主的“德政”为前提。**

- 汉统治者当然不会真正完全接受汉儒的上述要求与思想。但由于亡秦之鉴和儒生的斗争，他们却不能不作出某些让步，以保证王朝的长治久安。
- 在儒生的强大影响下，汉政逐渐呈现出不同于秦政的重大改观。

汉政的一些表现

- 在董仲舒等人的努力下，汉廷确定儒学为正统官学
 - 《史晨碑》：“西狩获麟，为汉制作”；
 - 《韩勃碑》：“孔子近圣，为汉定道”
 - 孔子被尊为“素王”，其学说成为汉政的南针。
- 一、经义决事，是汉政一大特色。
 - 倪宽引古义决狱，奏辄报可；
 - 张敞引古今处便宜，公卿皆服；
 - 霍光欲废昌邑王，先问于古有无成例；
 - 和亲匈奴之议，萧望之引《春秋》而定之。

秦尊法律
汉崇经术

- 二、儒生为皇帝规定的角色规范，形式上得到了某种认可。
- 《廿二史札记》有“汉诏多惧词”条，汉帝诏书每多“朕甚自愧”、“是皆朕之不明”、“朕闇于王道”等语。
 - 皇帝的游猎、宴会、兴造等侈靡之举时时遭儒生百般谏阻。谷永、匡衡曾上书论后宫妃德，刘向曾上书论薄葬，连皇帝的私生活甚至死后丧葬，儒生都加干预。

黑格尔：中国君主“职权虽大，但是他没有行使他个人意志的余地，因为他的随时督察固然必要，全部行政却以国中的许多古训为准则。所以各个皇子的教育，都遵照最严格的规程”。

汉儒的理想设计没有完全成为现实

- 皇帝的个人权势欲、奢侈欲每每冲破儒生的制约而导致了整个社会的危机。
- 这种纵欲或节欲、用刑或用德、拒谏或纳谏、用奸或用贤的矛盾冲突，可以说贯穿了整个历史。
 - 如称言“官天下”的盖宽饶，“以言事不当意而为文吏所诋挫”，被迫“自刭北阙下”
 - 夏侯胜指斥武帝“无德泽于民，不宜为立庙乐，”遭酷吏田广明等劾奏下狱。
- 汉政的变化，是一个动态的平衡，相互的制约，两支分力的合成。
- 这种矛盾，构成了中国古代皇权士大夫政治的基本特征之一。

“百代多行秦政法”——“百代多行汉政法”

- 官僚体制由文吏组成与有儒生参政，有重大不同
 - 运作目的、专制程度、君臣关系等等，都有了不同程度的变化。
- 这一体制的创建主要是法家与文吏之功的话
- 这一体制的改造与调节，就是儒学与知识分子的作用。
- 大一统官僚体制至汉才确定了那些基本原则、规范与特色

儒生-文吏的相融

- 汉儒不仅改造了以文吏为主体的官僚制度，在这一过程中，他们也改造了自己。
- 儒生与文吏不但互相对立，也在互相影响，其结果是各自素质都发生了变化。

汉初的鄙儒

- 高、惠、文、景、武之际一批儒生虽已进入朝廷，然而他们却并未真正涉入国家行政
- 当时大部分儒生并不真正具备行政能力。
 - 司马谈在论六家要旨时指出，儒者“累世不能通其学，当年不能究其礼，故日博而寡要，劳而少功”。故武帝尊儒却不任以政务；
 - 宣帝及桑弘羊、霍光等，均认为儒生“不达时宜”，“不明县官事”。

苏辙：“两汉自孝武以后，崇尚儒术，至哀平百余年间，士之以儒术进用、功业志节可纪于世者，不过三四，而武夫文吏皆著节当世，其业比儒者远矣！”

儒生的自我改造

- 儒生不改变自身素质，就不能适应这一形势。
- 儒生这一群体因明经入仕而数量上不断增加，而且素质上逐渐发生了变化。
- 首先，一批能够深刻~~理解现实政治~~的儒生不断增多。
- 其次，儒生日益~~表现出对政治生活的适应~~，摆脱了拘执迂阔的作风，既通儒术，又有别家之长，通达能干的所谓“~~通儒~~”。
- 治《春秋》的公孙弘，“恢奇多闻”、“外宽内忌”、“习文法吏事，而又缘饰以儒术”。他兼长文法，又精官场倾轧之术，成为历史上第一个官僚化的儒生。
- 又如《春秋》决狱、《禹贡》治河、《洪范》察变、《诗》三百篇当谏书之类，都反映了经术与政务结合的努力。

儒生对具体事务的适应

- 儒生不但努力适应政务，也在努力适应具体事务。
- 在一个更长的过程中，“文法”这种文吏独擅的技能，也渐为儒生掌握了。

“是以世俗学问者，不肯竟明经学、深知古今，急欲成一家章句。义理略具，同趋学史书，读律讽令，治作情奏，习对向，滑习跪拜，召署辄能。”

——《论衡·程材》

- 文法律令，已非文吏所专。

新的气象

- 东汉创业集团，如赵翼所言，“将帅皆有儒者气象”，多自幼受业，知书通诗。
- 东汉将帅不乏儒者。
 - 如“凉州三明”名将皇甫规、张奂、段熲，不但勇悍善战，而且经术通明，甚至收徒教授。
 - 汉末军阀曹操、袁绍、刘备等，皆自幼受业，可见有些儒生还兼有军事能力。
- 较之西汉前期那些只知诵经演礼、被权贵讥为“重怀古道、枕藉诗书、危不能安，乱不能治”的“拘儒”，其间变化不可谓不大

士大夫的诞生

- 儒生发挥着**知识分子角色**的作用，如读经著文、招徒教授或廷折面诤等等，同时**又具备文吏角色**的管理技能。
- 于是，**一种特殊的知识分子形态——中国式的“士大夫”，就由此诞生了。**
- 如果儒生没有这种素质上的变化，那么就不可能真正取代文吏。
- 这种儒生官僚——“士大夫”一经诞生，就显示了旺盛不竭的生命力。

文吏的儒生化

- 随着士大夫的诞生，文吏群体无法与之争衡了。
 - 行政的技能，不再为之垄断。
- 因此，出现另一趋势，即文吏群体成员向儒生群体流动的趋势。
 - 丙吉 “本起狱法小吏，后学诗礼，皆通大义”，官至丞相；
 - 黄霸 “少学律令，喜为吏”，后因事下狱，于狱中从大儒夏侯胜受《尚书》，出狱后举贤良高第为扬州刺史；
 - 于定国父为狱吏，他 “少学法于父”，仕至廷尉，遂 “延师受经”，“学士咸称焉”。

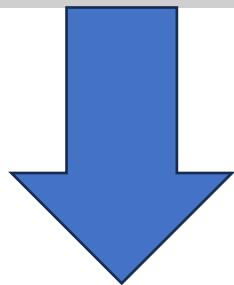
东
汉
初

文吏以事胜，以忠负；儒生以节优，以职劣。二者长短，各有所宜。世之将相，各有所取。取儒生者，必轨德立化者也；取文吏者，必优事理乱者也。

王充《论衡·程材》

百
余
年
间

各有所长



互通所无

东
汉
末

执法之吏，不窥先王之典；缙绅之儒，不通律令之要……先王见其如此也，是以博陈其教，辅和民性，达其所壅，祛其所蔽，吏服训雅，儒通文法，故能宽猛相济，刚柔自克也！

王粲《儒吏论》

- 在两汉四百年的漫长过程中，儒生与文吏既有对立，又在交融之中。
- 但自西汉元帝以后，单纯的文吏，无论如何不能取得秦始皇时的赵高、李斯，汉武帝时的张汤、赵禹那种显赫的权势声望了。儒学与儒生的地位已相当崇高，文吏事实上只处于一个不重要的地位。

汉政的遗产：士大夫政治的诞生

- 东汉顺帝时左雄改革察举制，定“诸生试家法、文吏课笺奏”，将文吏儒生归为二途。
- 曹魏明帝太和二年，即公元二二八年下诏，“尊儒贵学，王教之本也……申敕郡国，贡士以经学为先。”自此，孝廉之举，遂唯以儒生为对象了。
- 知识分子群体与文吏群体长期冲突终结了，因为直到此时，那种“霸王道杂之”，兼取文吏儒生的选官制度，宣告结束。
- 此后，无论是魏晋南北朝之九品中正制，还是唐宋明清的科举制，都保证具有文化素养的知识分子占据高位；低级胥吏，一般很难进入统治上层了。

这就是所谓“士大夫政治”